

「 원 자 력 안 전 위 원 회 규 제 심 사 위 원 회
운 영 에 관 한 규 정 」
일 부 개 정 규 정 안

2020. 10.

원자력안전위원회

1. 개정이유

위원회의 구성 인원을 확대하고, 위원회에 건의자 및 이해관계인이 출석하여 의견을 진술할 수 있는 근거 및 위원의 제척사유를 신설하여 위원회 심의·의결 시 공정성을 강화하고자 함

2. 주요내용

가. 위원회의 구성은 9인 이상 15인 이내로 확대(안 제3조)

나. 위원회의 안건과 관련하여 이해관계인 등이 위원회에 출석하여 의견을 진술하거나 필요한 자료를 제출할 수 있게 함(안 제7조제3항)

다. 위원장이 위원 중에 상정된 안건과 직접적인 이해관계가 있어 공정한 심사를 하기 어렵다고 판단하는 경우 해당 위원을 제척할 수 있게 함(안 제9조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 행정규제기본법 제7조제3항

나. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

원자력안전위원회 규제심사위원회 운영에 관한 규정 일부개정규정안

원자력안전위원회 규제심사위원회 운영에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항 중 "8인 이상 11"을 "9인 이상 15"로 한다.

제7조제1항부터 제3항까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제4항을 삭제한다.

- ① 위원장이 회의를 소집하고자 할 때에는 회의의 일시·장소 및 안건 등을 회의 개최일 7일 전까지 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 위원장은 안전과 관련하여 안전 담당부서의 장 또는 담당자로 하여금 위원회에 출석하여 그 의견을 진술하게 하거나 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.
- ③ 위원장은 안전과 관련하여 관계 공무원, 민간전문가, 이해관계인 등을 위원회에 출석하여 그 의견을 진술하게 하거나 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.

제8조제2항 중 "없을 때에는"을 "없는 한"으로 한다.

제9조의 제목 "(기피·회피)"를 "(위원의 제척·기피·회피)"로 하고, 같

은 조 제1항 및 제2항을 각각 제2항 및 제3항으로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 위원장은 위원 중에 상정된 안건과 직접적인 이해관계가 있어 공정한 심사를 하기 어렵다고 판단한 경우 해당 위원을 제척할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(임기에 관한 경과조치) 제3조제1항의 개정규정에 따라 추가로 위촉되는 위원의 임기는 이 규정 시행 당시 위원의 잔임 기간으로 한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(구성 등) ① 위원회는 위원장을 포함하여 <u>8인 이상 11인 이내로</u> 구성하되, 전체위원 중 민간위원을 과반수 이상으로 한다.	제3조(구성 등) ① ----- ----- <u>9인 이상 15-</u> ----- ----- -----.
②~⑤ (생략)	②~⑤ (현행과 같음)
제7조(위원회의 운영) ① <u>위원회의 회의 자료는 규제심사를 요청한 소관부서에서 준비한다.</u>	제7조(위원회의 운영) ① <u>위원장이 회의를 소집하고자 할 때에는 회의의 일시·장소 및 안건 등을 회의 개최일 7일 전까지 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다.</u>
② <u>회의자료 등은 특별한 사정이 없는 한 위원에게 회의 개최일 7일 이전에 제공하여야 한다.</u>	② <u>위원장은 안건과 관련하여 안건 담당부서의 장 또는 담당자로 하여금 위원회에 출석하여 그 의견을 진술하게 하거나 필요한 자료를 제출하게 할 수 있다.</u>
③ <u>제7조제3항에 따라 위원장의 요구가 있는 경우 안전설명 등은 안전소관 과장 또는 담당자가 한다.</u>	③ <u>위원장은 안건과 관련하여 관계 공무원, 민간전문가, 이해관계인 등을 위원회에 출석하여 그 의견을 진술하게 하거나 필요한 자료를 제출하게 할 수 있</u>

④ <u>위원장은 위원회의 심의와 관련하여 필요하다고 인정하는 경우 공무원 또는 민간전문가로 하여금 안전을 검토하게 하거나 회의에 출석하여 발언하게 할 수 있다.</u> 제8조(심의·의결 결과의 통보 등) ① (생략) ② 제1항의 규정에 따라 심의·의결한 결과를 통보 받은 해당 부서의 장은 특별한 사유가 없을 때에는 이를 반영하여야 한다. 제9조(<u>기피·회피</u>) <u><신설></u> ② (생략) ③ (생략)	<u>다.</u> <u><삭제></u> 제8조(심의·의결 결과의 통보 등) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- 없 는 한 ----- --. 제9조(<u>위원의 제척·기피·회피</u>) ① <u>위원장은 위원 중에 상정된 안전과 직접적인 이해관계가 있어 공정한 심사를 하기 어렵다고 판단한 경우 해당 위원을 제척할 수 있다.</u> ② (현행 제1항과 같음) ③ (현행 제2항과 같음)
---	---